

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5064971-94.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**IMPETRANTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - RPV - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS MENOS DRÁSTICAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO - EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO É MEDIDA QUE SÓ PODE SER ADOTADA COMO ÚLTIMA HIPÓTESE, APÓS O ESGOTAMENTO DE OUTRAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0004848-88.2022.2.00.0000 DO CNJ - MEDIDA EXTREMA E JUSTIFICÁVEL APENAS NAS HIPÓTESE DE RISCO DE MORTE DO BENEFICIÁRIO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 100 DA CRFB - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, para cassar o ato impugnado e assim reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado no caso sob análise no processo de origem. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comuniquem-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5064971-94.2024.4.02.5101**510014687094 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5064971-94.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**IMPETRANTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU**RELATÓRIO**

O processo de origem foi distribuído em 24/01/2022.

A primeira tutela provisória foi concedida em 17/02/2022 (evento 24, DESPADEC1), para condenar a UNIÃO na obrigação de fazer consistente no fornecimento mensal gratuito de sonda uretral lubrificada nº 12 (180 unidades), nos termos da prescrição médica constante do evento 21, LAUDO1.

Em 13/07/2022, a União impetrou o primeiro mandado de segurança, cuja inicial foi indeferida por esta Relatoria (MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5052706-31.2022.4.02.5101/RJ - evento 3, DESPADEC1).

A primeira RPV foi expedida em 31/08/2022 (evento 90, REQ PAGAM1).

Em 28/06/2023, houve nova determinação de expedição de nova RPV (evento 121, DESPADEC1).

Novo mandado de segurança foi impetrado pela União (MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5081086-30.2023.4.02.5101/RJ), cuja inicial foi indeferida por esta Relatoria em decisão confirmada pela Turma (evento 20, RELVOTO1).

Agora, em 06/08/2024, o juízo determinou a terceira expedição de RPV (evento 183, DESPADEC1).

Contra esta decisão, a União apresentou o mandado de segurança que ora se analisa.

Transcorridos mais de 2 anos do início do processo, **ele se arrasta num eterno cumprimento de liminar, com sucessivas expedições de RPV**, sem que seja proferida sentença de mérito e lhe seja dado o julgamento final, apesar de o juízo impetrado ter reconhecido a desnecessidade de produção de outras provas (evento 170, DESPADEC1).

A União sustenta que a expedição de RPV antes do trânsito em julgado violaria o art. 100 da CRFB.

O pedido liminar foi deferido (evento 3, DESPADEC1).

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

A autora manifestou-se no evento 17, RESPOSTA1.

O Ministério Público Federal não apresentou parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Considerando que se trata de cumprimento de medida de urgência, a princípio, caberia agravo contra a mesma e não mandado de segurança que não pode ser utilizado como substitutivo de recurso senão nos casos em que aquele não é previsto e para se defender de abusos de autoridade contra decisões teratológicas.

Aparte do não cabimento do mandado de segurança, tem-se, no mérito, que a regra constitucional sobre precatório/RPV não é absoluta e pode ceder espaço, em juízo de ponderação, ao direito à saúde, que demanda efetiva e imediata tutela jurisdicional:

“A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à CF. Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.” (AI 553.712-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009.)

Nesse mesmo sentido, o STF já decidiu que em caso de “*obrigação de fazer*”, como no presente caso, de fornecimento de insumo em matéria de saúde, é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal [STF. Plenário.RE 573872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017 (repercussão geral) (Info 866)].

Destaco que o STJ há muito sedimentou, em tese de recurso especial repetitivo (**Tema Repetitivo 84**), que **é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos para portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente**. Isso porque, diante das circunstâncias do caso concreto, cabe ao magistrado aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo. Deve-se concluir que, **em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, prevalece o primeiro sobre o segundo**:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

Portanto, o cumprimento da tutela deve ocorrer pelos meios executivos a disposição do juízo, sejam **indiretos**, como a cominação de astreintes, **ou diretos**, como o sequestro (bloqueio) de valores do devedor em última medida, quando as ferramentas menos drásticas se mostrarem ineficazes.

No caso, **o juízo impetrado não adotou nenhuma medida menos drástica previamente à determinação da expedição da RPV.**

Entrementes, **no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n° 0004848-88.2022.2.00.0000, o CNJ recomendou aos magistrados que, ao prolatarem decisão de sequestro de verbas públicas, encaminhem o teor da ordem judicial diretamente ao Secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia**, a quem compete a indicação dos recursos orçamentários e demais providências necessárias à disponibilização da dotação respectiva ao Tribunal Regional Federal. Em sentido semelhante, diante da execução da medida em face de outros entes federativos, deve ser adota igual ação em face dos congêneres ao Secretário de Orçamento em âmbito estadual e municipal.

Em seu voto, o relator do pedido, o Conselheiro Presidente Humberto Martins destacou que, em se tratando de decisões que determinem o sequestro de valores da Fazenda Pública, em especial as decisões de natureza provisória, que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico pelo Poder Público, ***"(...) não deve ser adotada a prática de encaminhar a ordem ao presidente do Tribunal, como se estivesse submetendo precatórios e requisições de pequenos valores (RPV). A ordem de sequestro, portanto, deve ser encaminhada diretamente à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia pelo o magistrado prolator da decisão, a quem compete, inclusive, a adoção de outras medidas que entender cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão."***

Portanto, **considerando que não há indicativo de risco de morte**, que caracterizaria a urgência imediata na aquisição do medicamento por meios privados, deve ser DEFERIDA EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DA MEDIDA DE EXPEDIÇÃO DE RPV, por ser aquela extrema e justificável apenas nas hipóteses de risco de morte do beneficiado.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar o ato impugnado e assim reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado no caso sob análise no processo de origem. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.